

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 개인정보처리 업무 위탁계약 절차 이행 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 제4호 등⁷⁵⁾에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대·시설관리 및 회계·세무·결산 업무를 권역별로 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제26조 제2항, 같은 법 시행령 제28조 제2항에 따르면 개인정보 처리 업무를 위탁하는 자는 위탁업무의 내용과 수탁자를 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재해야 한다고 되어 있고

「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제29조 제6항에 따르면 업무 위탁 목적 달성에 따른 계약 해지 및 계약 종료 시 제공 개인정보에 대한 파기확인서 또는 수탁업체가 개인정보 보유 필요 시 해당 근거를 청구하여야 한다고 되어 있다.

75) 각 처는 「업무분장세칙」(제32조, 제33조, 제35조)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분하여 수행

또한, 「개인정보 보호법」 제75조에 따르면 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 공개하지 아니한 자는 0천만 원 이하의 과태료, 개인정보의 파기 등 필요한 조치를 하지 아니한 자는 0천만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있다.

따라서, 개인정보처리 업무의 위탁 계약을 체결하였을 경우 즉시 공사 홈페이지에 위탁현황을 게시하고 위탁계약이 종료되었을 경우 개인정보 파기 확인서 등을 징구하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 개인정보처리 업무 위탁계약 체결에 따른 홈페이지 게시 및 위탁계약 종료에 따른 개인정보 파기 조치 현황을 점검한 결과

(1) 공사 홈페이지 업무 위탁현황 게시 불철저

남부개발처 소관 ‘◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆◆◆ 0개 사업장(◆◆, □□□, ◆◆◆, ●●●)’의 경우 건물종합관리 위탁을 목적으로 ♣♣♣♣♣♣과 개인정보처리 업무 위탁계약을 0000. 00. 00. 체결하여 0000. 11. 17. 부터 ♣♣♣♣♣♣이 개인정보처리 업무를 위탁 수행하고 있는데도

약 0개월이 경과된 감사일 현재까지 공사 홈페이지(www.kamco.or.kr)에 위탁업무의 내용 및 수탁자 등 위탁현황을 게시하지 않고 있었고

중부개발처 소관 ‘☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒☒’의 경우 건물종합관리용역 위탁을 목적으로 ♡♡♡♡♡♡♡와 개인정보처리 업무 위탁계약을 0000. 0. 00. 체결하여 0000. 0. 0.부터 ♡♡♡♡♡♡♡가 개인정보처리 업무를 위탁 수행하고 있는데도

약 0개월이 경과된 감사일 현재까지 공사 홈페이지(www.kamco.or.kr)에 위탁 업무의 내용 및 수탁자 등 위탁현황을 게시하지 않고 있다는 사실이 확인되었다.

(2) 위탁계약 종료 시 개인정보 파기 확인서 미징구

수도권서부개발처 소관 '㉠㉠㉠㉠㉠'의 경우 0000. 00. 00. 건물종합 관리를 목적으로 ㉠㉠㉠㉠와 체결한 개인정보처리 업무 위탁계약이 0000. 0. 00. 자로 위탁계약이 종료되었는데

해당 계약의 개인정보처리위탁 계약서 제10조에 따라 (주)비오위크가 지체없이 개인정보를 파기하도록 한 후 ㉠㉠㉠㉠에게 개인정보 파기 확인서를 징구하여 파기 사실을 확인하여야 하는데도, 감사일 현재까지 개인정보 파기 확인서를 징구하지 않은 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 앞으로 개인정보처리 업무 위탁계약 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

수도권서부개발처장은 개인정보처리 업무 위탁계약의 종료 시 개인정보 파기 확인서 징구 등 파기 조치를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

남부개발처장 및 중부개발처장은 공사 홈페이지에 누락되어 있는 개인정보처리 업무 위탁계약 현황을 홈페이지에 게시하시기 바랍니다.
(시정)